

1500568-04.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... três por furto qualificado e um por tráfico de entorpecentes, eis que em que pese o processo no 1500279-71.2021.8.26.0196 tratar de furto qualificado ocorrido em 12/04/2020, seu trânsito em julgado deu-se somente em 02/07/2021.

É confesso, o que deve ser sopesado com relevância, e sempre o é, por este Juízo.

Procedente a denúncia passo a dosar a pena do réu.

Consideradas as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500568-04.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500568-04.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2051611/2021 - 02º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY FERNANDO DA SILVA ALVES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra WESLEY FERNANDO DA SILVA ALVES, vulgo "Amaral", por infração ao disposto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal, já que, segundo a denúncia, em 12 de outubro de 2020, às 07h00, na rua Alberto de Azevedo, nº 683, nesta cidade e comarca, o denunciado, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, 16 (dezesseis) aparelhos de telefone celular, sendo 05 (cinco) Iphone7-plus, 01 (um) Iphone 8 rosa, 04 (quatro) Iphone 7, 01 (um) Iphone 6, 01 (um) Samsung S10, 01 (um) Samsung J8, 01 Lenovo, 01 (um) Samsung A10 e 01 (um) Moto G7, pertencentes a vítima Antônio Sérgio Freitas Filho, tudo conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 17 e 19 e Boletim de Ocorrência de fls. 11/12.

Recebida a denúncia (fls. 122), o réu foi citado (fls. 160), apresentando resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 164).

Durante a instrução foram tomadas as declarações da vítima, ouvida uma testemunha comum e interrogado o réu (fls. 198).

Encerrada a instrução os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 201/208 e 232/234).

É o Relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito de furto qualificado está comprovada pelos documentos de fls. 11/12, 13/14, 15/16, 17, 18, 19, 20, 22/27 e 32/33, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Nas duas fases, o réu confessou a prática do furto qualificado. Disse que ao passar pela rua Alberto de Azevedo percebeu que um veículo cor preta, tipo sedan, estava saindo de uma residência, tendo em seu interior um rapaz e uma mulher e resolveu praticar o furto. Forçou o portão basculante ganhando o interior da garagem e em seguida abriu a porta do imóvel que estava fechada, porém, destrancada. Vasculhou o imóvel e encontrou, no interior do guarda-roupas de um dos quartos, uma caixa de papelão de tamanho médio, contendo em seu interior vários telefones celulares. Foi para o Jardim Dermínio onde guardou os aparelhos que eram novos e estavam desbloqueados, das marcas Apple, Samsung e Lenovo. Ficou com dois aparelhos para seu uso e no dia seguinte foi a Ribeirão Preto, onde vendeu para um desconhecido 13 aparelhos por R\$ 900,00. Posteriormente, vendeu um de seus aparelhos ao gerente da fábrica em que trabalhava. Disse estar arrependido e que estava sob efeito de drogas. Em audiência, afirmou que estava passando por dificuldades financeiras.

No mesmo sentido, a vítima Antônio contou que trabalha com venda de aparelhos celulares novos e seminovos e que pediu ao seu funcionário Jesse que levasse para a residência dele 16 aparelhos seminovos, pois temia ser vítima de furto no estabelecimento comercial. Contudo, ao chegar na empresa na segunda-feira foi comunicado por Jesse que um indivíduo havia arrombado o portão de sua residência e subtraído os aparelhos celulares, estimando seu prejuízo em R\$ 20.000,00.

A testemunha Jesse contou que era funcionário de Antônio e que o acusado arrombou o portão basculante da garagem de sua residência e subtraiu uma caixa com 16 aparelhos celulares. Disse que conseguiu imagens de circuito de segurança dos vizinhos, o que possibilitou a identificação do acusado. Contou que em razão do número dos IMEIs conseguiram recuperar apenas seis aparelhos

A testemunha Paulo disse que é gerente em uma fábrica na qual trabalhava o acusado e que certo dia ele lhe ofereceu um aparelho celular Lenovo, alegando que era de sua esposa. Disse que adquiriu o celular para seu filho, pagando por ele R\$ 200,00.

De fato, o acusado confessou, na presença do Defensor Público e da Promotora de Justiça que após arrombar o portão basculante da garagem da casa da vítima, subtraiu uma caixa de papelão contendo os 16 aparelhos celulares.

A confissão judicial é elemento importantíssimo de prova e somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tenham o condão de retirar ou diminuir o seu valor. Nesse sentido: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida." (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003).

Não bastasse, a confissão judicial foi corroborada pelas imagens do circuito de segurança fornecidos pela testemunha Jesse aos policiais, que lograram identificar o indivíduo autor do furto como sendo o acusado.

No mais, Paulo, gerente da fábrica em que o acusado trabalhava, também confirmou que adquiriu de Wesley um dos aparelhos celulares subtraídos, afirmando desconhecer a origem ilícita do produto.

A qualificadora do arrombamento restou comprovada pelo laudo pericial de fls. 22/27 - Segundo informes de Viviane, quando dos fatos o portão automatizado basculante foi encontrado danificado, com parte de sua estrutura deformada em virtude de uma possível movimentação vertical forçada. Na face interna deste portão foram observados indicativos de soldagem na estrutura responsável pela movimentação basculante da folha metálica, no ponto de fixação da alavanca de tração do motor (Figuras 02 e 03), além de leve amolgadura no terço médio da extremidade esquerda da folha metálica, situada logo abaixo da alavanca de tração (Figura 04). O portão basculante não possuía travas horizontais em sua porção inferior.

Desta forma, na ausência de excludentes, de rigor a responsabilização penal do réu pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

O réu, ao contrário do suscitado pelo Ministério Público, possui quatro maus antecedentes sendo três por furto qualificado e um por tráfico de entorpecentes, eis que em que pese o processo no 1500279-71.2021.8.26.0196 tratar de furto qualificado ocorrido em 12/04/2020, seu trânsito em julgado deu-se somente em 02/07/2021.

É confesso, o que deve ser sopesado com relevância, e sempre o é, por este Juízo.

Procedente a denúncia passo a dosar a pena do réu.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo a pena-base em 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa (1/4 acima do mínimo em razão dos maus antecedentes), tendo em vista o preceito sancionador do artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal. A seguir, em razão da atenuante da confissão, diminuo a pena de 1/6, perfazendo 02 anos e 01 mês de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal. Ausentes causas de aumento ou diminuição.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a

presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra WESLEY FERNANDO DA SILVA ALVES, vulgo "Amaral", qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO a pena de 02 anos e 01 mês de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal.

O réu é portador de maus antecedentes, pelo que deverá iniciar o cumprimento da pena em REGIME SEMIABERTO, adequado ao caso e em conformidade com o artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.

Contudo, tendo em vista que respondeu ao processo em liberdade, faculto-lhe o recurso em liberdade.

Deixo de fixar indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, eis que não juntado laudo de avaliação dos aparelhos não recuperados, nada impedindo a posterior propositura de ação de ressarcimento no Juízo Cível.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA